

eul_wid: fge-am

Ἰσαῖος ὁ ῥήτωρ · Isaeus the Orator

Fragments on Inheritance Disputes

Ἀποσπάσματα περὶ Κληρονομικῶν Ἀμφισβητήσεων

Period: Κλασική Classical

Dialect: Ἀττική Attic

Domain: Ῥητορική Oratory

Format: Λόγος Oration

Fr 1 1 1 Μετὰ ταύτην τοίνυν τὴν ἀπόκρισιν ἐτέραν διαθήκην ἐκόμισαν, ἣν ἔφασαν Ἀρχέπολιν ἐν Λήμνῳ διαθέσθαι. Διαθηκῶν δὲ τεττάρων ὑπ' αὐτῶν ἐσκευοποιημένων .

Fr 1 2 1 .. Τοιαῦτα μέντοι οὗτοι ἐπὶ τῷ τεθνεῶτι σκευοποιοῦντες.

Fr 2 2 1 Ἐγούμεθα γὰρ ἐκείνῃ μὲν τὸν ἐγγυτάτῳ γένους δεῖν συνοικεῖν, τὰ δὲ χρήματα τέως μὲν τῆς ἐπικλήρου εἶναι, ἐπειδὰν δὲ παῖδες ἐπὶ δίετες ἡβήσωσιν, ἐκείνους αὐτῶν κρατεῖν. Ἐβουλόμην μὲν, ὧ ἄνδρες δικασταί, μὴ λίσαν οὕτως Ἀγνόθεον πρὸς χρήματ' ἔχειν αἰσchrῶς ὥστε τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιβουλεύειν καὶ δίκας τοιαύτας λαγχάνειν, ἀλλ' ὄντα γε οὖν ἀδελφιδοῦν ἕμῳ καὶ κύριον τῆς πατρῴας οὐσίας, οὐ || μικρᾶς, ἀλλ' ἱκανῆς ὥστε καὶ λητουργεῖν, ὑφ' ἡμῶν αὐτῷ παραδοθείσης, ταύτης ἐπιμελεῖσθαι, τῶν δ' ἑμῶν μὴ ἐπιθυμεῖν, ἵνα βελτίων τ' ἐδόκει πᾶσιν εἶναι σῶζων αὐτὴν καὶ πλείῳ ποιῶν χρησιμώτερον ὑμῖν πολίτην παρεῖχεν ἑαυτόν. ^[5]

Fr 3 1 2 Ἐπεὶ δὲ τὴν μὲν ἀνήρηκε καὶ πέπρακε καὶ αἰσchrῶς καὶ κακῶς διολώλεκεν, ὥς οὐκ ἂν ἐβουλόμην, πιστεύων δ' ἑταιρείαις καὶ λόγων παρασκευαῖς ἐπὶ τὴν ἑμὴν ἐλήλυθεν, ἀνάγκη, ὥς ἔοικε, συμφορὰν μὲν εἶναι νομίζειν ὅτι τοιοῦτός ἐστιν οἰκεῖος ὢν, ἀπολογεῖσθαι δὲ περὶ ὧν ἐγκέκληκε καὶ ἔξω με τοῦ πράγματος διαβέβληκεν, ὥς ἂν οὖν δυνώμεθα προθυμότατα πρὸς ὑμᾶς. Πόθεν χρὴ πιστεῦσθαι τὰ εἰρημένα πρὸς θεῶν; Οὐκ ἐκ τῶν μαρτύρων; Οἶομαί γε. ^[5]

Fr 3 2 1 Πόθεν δὲ τοὺς μάρτυρας; Οὐκ ἐκ τῶν βασάνων; Εἰκός γε. Πόθεν δὲ γε ἀπιστεῖσθαι τοὺς λόγους τοὺς τούτων; Οὐκ ἐκ τοῦ φεύγειν τοὺς ἐλέγχους; Ἀνάγκη μεγάλη. Φαίνομαι τοίνυν ἐγὼ μὲν διώκων ταῦτα καὶ τὰ πράγματα εἰς βασάνους ἄγων, οὗτος δὲ ἐπὶ διαβολὰς καὶ λόγους καθιστάς, ὃ περ ἂν τις πλεονεκτεῖν βουλόμενος ποιήσειεν. Ἐχρῆν δὲ αὐτόν, εἴ περ τι δίκαιον ἐφρόνει καὶ μὴ παρακρούσασθαι τὰς ὑμετέρας γνώμας ἐζήτει, μὴ μὰ Δία ταῦτα ποιεῖν, ἀλλ' ἐπὶ τὸν λογισμὸν μετὰ μαρτύρων ἐλθεῖν καὶ ἐξετάζειν ἕκαστα τῶν ἐν τῷ λόγῳ, τοῦτον τὸν τρόπον παρ' ἑμοῦ πυθανόμενον. ^[5]

Fr 3 2 2 Εἰσφορὰς λογίζῃ πόσας; —Τό||σας. —Κατὰ πόσον ἀργύριον εἰσηνεγμένας; —Κατὰ πόσον καὶ πόσον. —Κατὰ ποῖα ψηφίσματα; —Ταυτί. —Ταύτας εἰλήφασιν τίνες; —Οἶδε. — Καὶ ταῦτα μαρτυρόμενον σκέψασθαι, τὰ ψηφίσματα, τὸ πλῆθος τῶν εἰσφορῶν, τὰ εἰσηνεγμένα, τοὺς λαβόντας, καὶ εἰ μὲν εὖ τε <καὶ καλῶς εἶχε> , τῷ λόγῳ πιστεῦειν, εἰ δὲ μή, νῦν παρασχέσθαι μάρτυρας, εἴ τι ψεῦδος ἦν ὢν ἐλογισάμην αὐτῷ. ^[5]

Fr 4 1 1

Τὸ μὲν παρόν, τὸ δὲ παρ' ἐτέρων μεταλαβεῖν παρηγγύησεν. Τὰ μὲν ἐμοῦ διαλύσαντος, δύο τάλαντα καὶ τριάκοντα μνᾶς, τὰ δὲ τοῦ γεωργοῦ παρεγγυηθέντος.

Fr 5 1 1 Μάλιστα μὲν ἐβουλόμην, ὧ ἄνδρες δικασταί, μὴδ' ὑφ' ἐνὸς ἀδικεῖσθαι τῶν πολιτῶν, εἰ δὲ μή, τοιούτων ἀντιδίκων τυχεῖν, πρὸς οὓς οὐδὲν ἂν ἐφρόντιζον διαφερόμενος. Νῦν δέ μοι πάντων πραγμάτων λυπηρότατον συμβέβηκεν· ἀδικοῦμαι γὰρ ὑπὸ τῶν δημοτῶν, οὓς περιορᾷ μὲν ἀποστεροῦντας οὐ ῥάδιον, ἀπέχθεσθαι δὲ ἀηδές, μεθ' ὧν ἀνάγκη καὶ <θύειν καὶ> συνουσίας κοινὰς ποιεῖσθαι. Πρὸς μὲν οὖν πολλοὺς χαλεπὸν ἀντιδικεῖν· μέγα γὰρ μέρος συμβάλλεται <τὸ> πλῆθος αὐτοῖς πρὸς τὸ δοκεῖν ἀληθῆ λέγειν· ὅμως δὲ διὰ τὸ πιστεῦειν τοῖς πράγμασι, πολλῶν μοι καὶ δυσκόλων συμπιπτόντων, οὐχ ἡγούμην δεῖν κατοκνήσαι δι' ὑμῶν πειρᾶσθαι τυγχάνειν τῶν δικαίων. ^[5]

Fr 5 1 2 Δέομαι οὖν ὑμῶν συγγνώμην ἔχειν, εἰ καὶ νεώτερος ὢν λέγειν ἐπὶ δικαστηρίου τετόλμηκα· διὰ γὰρ τοὺς ἀδικοῦντας ἀναγκάζομαι παρὰ τὸν ἑμαυτοῦ τρόπον τοιοῦτόν τι ποιεῖν. Πειράσομαι δ' ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων εἰπεῖν περὶ τοῦ πράγματος. Ὁ ἀδελφὸς ὁ ἐμὸς καὶ Κτήσων, οἰκεῖος ὢν ἡμῖν, συντυγχάνουσι τῷ Ἑρμῶνι εἰς Βόθυνον ἀπιόντι. ^[10]

Fr 6 2 1 Ἀποφανῶ γὰρ ὑμῖν ὡς οὐκ ἔστι τῆς ἐπικλήρου τὸ χωρίον τοῦτο οὐδ' ἐγένετο πώποτε, ἀλλ' ὡς ἦν πατρῶον Λυσιμένει τῷ πατρὶ Μενεκράτους· ὁ δὲ Λυσιμένης ἔσχε τὰ πατρῶα πάντα. Μῆτε παλίνσκιον γίνεσθαι τὸ χωρίον.

Fr 7 2 1 Εἵπερ γοῦν ὥριζον ταῖς ἀποφοραῖς ταύταις τῶν ποδῶν ἀλλότριον εἶναι τὸ χωρίον. Ἄνδρες δικασταί, ἐγὼ καὶ πρότερον Εὐμάθει τουτῷ ἐγενόμην χρήσιμος δικαίως, καὶ νῦν, εἴ τι ἔστι κατ' ἐμέ, πειράσομαι συσσωρῶν αὐτὸν μεθ' ὑμῶν· μικρὰ δέ μου ἀκούσατε, ἵνα μηδεὶς ὑπολάβῃ ὑμῶν ὡς ἐγὼ προπετεῖα ἢ ἄλλη τινὶ ἀδικίᾳ πρὸς τὰ Εὐμάθους πράγματα προσῆλθον. ^[5]

Fr 8 1 2 Τριηραρχοῦντος γὰρ μου ἐπὶ Κηφισοδότου ἄρχοντος καὶ λόγου ἀπαγγεληθέντος πρὸς τοὺς οἰκεῖους ὡς ἄρα τετελευτηκῶς εἶην ἐν τῇ ναυμαχίᾳ, οὔσης μοι παρακαταθήκης παρ' Εὐμάθει τουτῷ, μεταπεμψάμενος τοὺς οἰκεῖους τε καὶ φίλους τοὺς ἐμοὺς Εὐμάθης ἐνεφάνισε τὰ χρήματα ἃ ἦν μοι παρ' αὐτῷ, καὶ ἀπέδωκε πάντα ὀρθῶς καὶ δικαίως. Ἄνθ' ὧν ἐγὼ σωθεὶς ἐχρώμην τε αὐτῷ ἔτι μᾶλλον καὶ κατασκευαζομένῃ τὴν τράπεζαν προσεισευπόρησα ἀργυρίου, καὶ μετὰ ταῦτα ἄγοντος αὐτὸν Διονυσίου ἐξειλόμην εἰς ἐλευθερίαν, εἰδὼς ἀφειμένον ἐν τῷ δικαστηρίῳ ὑπὸ Ἐπιγένους. ^[5]

Fr 8 1 3 Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐπισχίσω. Ἐβλαψέ με Ξενοκλῆς ἀφελόμενος Εὐμάθην εἰς ἐλευθερίαν, ἄγοντος ἐμοῦ εἰς δουλείαν κατὰ τὸ ἐμὸν μέρος.

Fr 8 3 1 Ἀλλὰ τὸ πρωιζόν, ὧ ἄνδρες δικασταί· τουτὶ γὰρ παντελῶς ἐμποδὼν ἔστι. Ἑρμοκράτην δὲ εἰς τὸ ἀναγκαῖον ἐνέβαλε φάσκων ἀπελεύθερον εἶναι, καὶ οὐ πρότερον ἀφῆκε πρὶν τριάκοντα δραχμὰς ἐπράξατο.

Fr 10 1 1 Κατέλιπεν ἐν τῷ χωρίῳ γέροντας καὶ ἀναπήρους. Οἱ μετὰ τὰ ἐκ Πειραιῶς, <ὡς> ἐγὼ ἀκούω, σύνδικοι ἦσαν, πρὸς οὓς τὰ δημευόμενα ἀπεφέρετο.

Fr 12 1 1 Οὐ τοίνυν μόνον, ὧ ἄνδρες δικασταί, ταύτην τὴν μαρτυρίαν παρέξομαι, ἀλλὰ καὶ ἐκμαρτυρίαν ἐτέραν Μυρωνίδου, ὃς ἦν τῶν δημοτῶν πρεσβύτατος. Καὶ οὗτος ὁ πάντων ἀνθρώπων σχετιώτατος, οὐ παρεχομένων αὐτῶν μάρτυρας [δοῦναι], ὧν ἐναντίον ἡμῖν ἀποδοῦναί φασιν, [ὧν] ἐκείνοις πιστεῦειν προσποιεῖται μᾶλλον ὡς ἀποδεδώκασιν ἡμῖν, ἢ <ἡμῖν> ὡς οὐκ ἀπειλήφαμεν.

Fr 13 1 1 Καίτοι πᾶσι φανερόν, [ὡς] οἱ γε τὸν τούτου πατέρα ἀπεστέρουν ὄντα ἐπίτιμον, ὅτι ἡμῖν ἐκόντες οὐκ ἂν ἀπέδοσαν, εἰσπράξασθαι <δ'> οὕτως ἔχοντες οὐκ ἂν ἐδυνήθημεν. Ὡς γὰρ, ἃ μὲν ὑπῆρχεν ἔξω τῶν ἀποτιμηθέντων, κατελελητούργητο, δανειζομένῳ δ' οὐδεὶς ἂν ἔδωκεν ἐπ' αὐτοῖς ἔτι πλέον οὐδὲν ἀποδεδωκότες τὰς μισθώσεις, ἔχειν <δ' ἐκεῖνα> ἐμοὶ προσῆκον

ἀναμφισβητήτως, οὗτοι τηλικαύτην δίκην λαχόντες καὶ σφέτερα αὐτῶν εἶναι φάσκοντες ἐκώλυσάν με ἐξ αὐτῶν ποιήσασθαι τὴν ἐπισκευήν. ^[5]

Fr 13 3 1 Τί δ' ἐπὶ τοιούτων δεῖ μαρτυριῶν, 〈ῶν〉 οἱ δικάζοντες τὰ μὲν αὐτοῖ εἰσιν εἰδότες, ὅτι ὑγίαιεν ὁ παῖς, 〈τὰ δὲ〉 τῶν ἑωρακότων αἰσθανόμενοι μαρτυρούντων, τὰ δὲ ἀκοῇ πυνθανόμενοι; Ἐγοῦμαι μεγίστην εἶναι τῶν λητουργιῶν τὸν καθ' ἡμέραν βίον κόσμιον καὶ σώφρονα παρέχειν.

Fr 13 5 1 Ὅσοι τοὺς ἀδικοῦντας κολάζουσιν οὗτοι τοὺς ἄλλους ἀδικεῖσθαι κωλύουσιν. Χρὴ τοὺς νόμους μὲν τίθεσθαι σφοδρῶς, πραοτέρως δὲ κολάζειν ἢ ὡς ἐκεῖνοι κελεύουσιν.